



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/302/2020
מס' תיק: 6/316/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 4 רעננה
ע"י יעל רוזנבוים
טל': 052-3837226

נגד

הנתבעים: 1. בירס רמון ניצה
2. רמון זיו
ז'בוטינסקי 4, רעננה
טל': 054-2213925

התובעים שכנגד: 1. בירס רמון ניצה
2. רמון זיו
ז'בוטינסקי 4, רעננה
טל': 054-2213925

נגד

הנתבעת שכנגד: נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 4 רעננה
ע"י יעל רוזנבוים
טל': 052-3837226

פסק דין

1. תביעות הדדיות שהגישו נציגות בית משותף ובעלים של דירה בבית המשותף. בתביעה שהגישה נציגות הבית המשותף עתרה לחיוב בעלים של דירה בבית המשותף לתשלום חוב הרובץ לפתחם בגין אי תשלום חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. בתביעה שכנגד עתרו בעלים של הדירה לחיוב נציגות הבית המשותף בתשלום פיצויים בגין נזקי רטיבות שנגרמו לדירתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/302/2020
מס' תיק: 6/316/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רקע עובדתי וההליכים

2. עניינן של התביעות בבית משותף ברחוב ז'בוטינסקי 4 ברעננה, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 429 בגוש 6583 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה שבו שתי כניסות וכולל 18 דירות.
3. התובעת והנתבעת שכנגד היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנציגות"). הנתבעים, זיו רמון וניצה בירס רמון, הם בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 17 (להלן - "רמון").
4. לכתחילה, הוגשו התביעה והתביעה שכנגד לבית משפט לתביעות קטנות בכפר סבא (ת"ק (שלום כפר סבא) 46946-09-19). בהתאם להחלטת כבוד השופט רונן פלג מיום 17.5.2020, הועברה התביעה לדיון לפניי מחמת העדר סמכות בית המשפט לדון בה. זאת, בהתאם להוראת סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.
5. בכתב התביעה עתרה הנציגות לחיוב רמון בתשלום סך של 3,345 ש"ח, חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקה"), עבור התקופה שמחודש נובמבר 2018 ועד לחודש ספטמבר 2019. כנטען, חרף פניות לרמון לשלם חלקם בהוצאות החזקה כפי חובתם על פי דין, לרבות באמצעות מכתבי התראה, רמון לא עשו כן עד למועד הגשת התביעה. בכתב ההגנה טענו רמון כי החוב הנטען בגין אי תשלום חלקם בהוצאות החזקה בשנת 2015, "המגולם בדרישה הכללית לתשלום", שולם על ידם, כנתמך בשש המחאות שצורפו לכתב ההגנה בדבר תשלום סכומים שונים במועדים שונים בשנה זו בסך כולל של 2,970 ש"ח. עוד כנטען, הואיל והנציגות אינה מתנהלת בשקיפות, אינה מנהלת פנקס חשבונות ואינה מפיקה דוחות כספיים, נעשות טעויות רבות, בכלל זאת דרישה לתשלום חוב לשנת 2015 אשר שולם במלואו, ללמדנו כי החוב הנטען בכתב התביעה שולם במלואו.
6. בתביעה שכנגד עתרו רמון לחיוב הנציגות הבית המשותף בתשלום פיצויים בסך של 4,500 ש"ח, בגין נזקים שנגרמו להם, נזק ממוני בשל צביעה של תקרת דירתם במשך שנים, ונזק בלתי ממוני בגין עוגמת נפש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/302/2020
מס' תיק: 6/316/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. ביום 6.1.2021 התקיים לפניי דיון, לאחר שמועדי דיונים קודמים נדחו לבקשת רמון מטעמי הבקשות. במסגרתו, טענה הנציגות כי רמון אינם מקפידים לשלם חלקם בהוצאות החזקה, עושים דין עצמי וככל שמשלמים חלקם בהוצאות ההחזקה עושים כן כראות עיניהם, במועדים על פי שיקול דעתם. בתוך כך, צברו רמון חוב נוסף ממועד הגשת התביעה ועד למועד הדיון, משלא שילמו חלקם בהוצאות ההחזקה מחודש אוקטובר 2019 ועד לסוף שנת 2020. רמון טענו מצדם כי שילמו חלקם בהוצאות החזקה בשנת 2019 במלואו, ברם לא קיבלו קבלות בגין תשלומים אלה. למיטב זכרונם התשלום בוצע במזומן ובהמחאות. רמון אישרו בדיון כי לא שילמו חלקם בהוצאות ההחזקה לשנת 2020, משלדידם הם זכאים לקיזוז בגין החיוב הנטען בתביעה שכנגד.

8. בהתייחס לתביעה שכנגד, טענה הנציגות בדיון שהתקיים לפניי כי היא מקפידה על החזקה תקינה של גג הבית המשותף באמצעות איש מקצוע שבדק הגג לאורך השנים. בכלל זאת, בוצע זיפות בשנת 2018 ואף בשנת 2020 על ידי איש מקצוע חדש, לרבות כתב אחריות שנמסר בידה. נזקי רטיבות בדירת רמון מקורם בבעיית עיבוי בחדר הרחצה. מכל מקום, לא באה כל בקשה של רמון בעניין רטיבות בדירת רמון בשנה זו, וככל שהיתה כזו קודם לכן הרי שטופלה על ידי הנציגות. בתוך כך, דחתה הנציגות הטענה לתפקוד לקוי, עת מדי שנה נערך דוח כספי המפורסם לכל הדירים בבית המשותף, בגין כל תקבול מופקת קבלה וקיים רישום ותיעוד מלא ומסודר של כל פעילותה הכספית של הנציגות.

דיון והכרעה

9. אדרש תחילה לתביעה הכספית שהגישה הנציגות נגד רמון לתשלום חלקם בהוצאות החזקה מחודש נובמבר 2018 ועד לחודש ספטמבר 2019 (מועד הגשת התביעה בבית משפט לתביעות קטנות בכפר סבא). בדיון שהתקיים לפניי הורחבה החזית בהסכמה, משנדרשתי לטענות הצדדים אף בנוגע לתשלום חלקם של רמון בהוצאות החזקה מחודש אוקטובר 2019 ועד לחודש דצמבר 2020 (נכון למועד הדיון שהתקיים בחודש ינואר 2021).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/302/2020
מס' תיק: 6/316/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, בקבעה לאמור:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

11. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.

12. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, החלה על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987) (להלן - עניין שלום); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חזן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); ע"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014) (להלן - עניין וינוגרד)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/302/2020
מס' תיק: 6/316/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. בענייננו, אין חולק כי הוצאות ההחזקה מושא החוב הנטען הן מסוג אלה הקבועות בדין ובשיעור כדין.

14. המחלוקות שניטשו בין הצדדים הן בשאלה האם רמון שילמו חלקם בהוצאות ההחזקה מושא החוב, אם לאו, וכן האם הם רשאים לקזז כספים שהם זכאים להם בשל תיקון נזקי רטיבות בדירתם, מושא התביעה שכנגד, מחלקם בהוצאות ההחזקה. אפנה לבחון טענות הצדדים במחלוקות אלה כסדרן.

העדר זכות קיזוז לבעל דירה מחלקו בהוצאות החזקה

15. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי בעל דירה בבית משותף אינו רשאי לקזז חיוב כספי שלשיטתו זכאי הוא להיפרע מנציגות הבית המשותף, מחלקו בהוצאות החזקה כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. זאת, מכל אחד מן הטעמים הבאים:

ראשית, בהעדר הוראה בדין המהותי - חוק המקרקעין - המעניקה לבעל דירה בבית משותף זכות קיזוז. חוק המקרקעין מורנו הוראות קיזוז פרטניות בשני מקרים בלבד. האחד, ביחס לחובות ש'בעל מקרקעין' ו'מקים מבנה במקרקעין' חבים זה לזה לפי פרק ד' לחוק (הוראת סעיף 26 לחוק). השני, ביחס לחובות ששותפים במקרקעין חבים זה לזה עקב השיתוף לפי פרק ה' לחוק (הוראת סעיף 36 לחוק). אין בפרק ו' לחוק המקרקעין שעניינו 'בתים משותפים', החל בנסיבות דנו, כל הוראה דומה. אוסיף, כי בהתאם להוראת סעיף 56(א) לחוק המקרקעין, הוראות פרק ה' לא יחולו על הרכוש המשותף, ובכללן הוראת הקיזוז הקבועה שם.

שנית, בהעדר תחולה להסדר הקיזוז הכללי הקבוע בהוראת סעיף 53(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, על מערך היחסים שבין בעל דירה לנציגות הבית המשותף. סעיף 53(א) לחוק החוזים מורנו כי "חייבים כספיים שצדדים חבים זה לזה מתוך עסקה אחת והגיע המועד לקיומם, ניתנים לקיזוז בהודעה של צד אחד למשנהו; והוא הדין בחייבים כספיים שלא מתוך עסקה אחת, אם הם חייבים קצובים." החובה המוטלת על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, וטענה של בעל הדירה לשיפוי בגין הוצאה שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש המשותף, אינם בגדר חייבים כספיים (חובות) הדדיים. אין מדובר כלל ב'עסקה' בין בעל דירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/302/2020
מס' תיק: 6/316/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית משותף לנציגות הבית המשותף. בנוסף, אין בטענת בעל דירה לשיפוי משום חיוב כספי אשר קיים מועד לקיומו.

שלישית, לנוכח התכלית העומדת בבסיס הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, המטילה כאמור חובה על כל בעל דירה בבית משותף להשתתף בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף. תכליתה, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף, בהינתן כי אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום בעלי הדירות חלקם בהוצאות אלה, במועד, במלואו וכסדרו. מתן זכות קיזוז בידי בעלי דירות בבית משותף מחובתם המוחלטת להשתתף בהוצאות ההחזקה עלולה להביא לכאוס בניהול ענייניו הכספיים של הבית המשותף. משמעה היא כי כל אימת שבעל דירה יסבור כי זכאי הוא להיפרע חוב של נציגות הבית המשותף כלפיו, יקזזו מחיובו הכספי בגין חלקו היחסי בהוצאות ההחזקה. בתוך כך, תיפגע קופת הבית המשותף, אשר במוקדם תימצא בחסר, וממילא יפגע עד יעוקר המשאב המשמש נציגות הבית המשותף לתחזוקת הרכוש המשותף בבית ולניהולו. בדרך פעולה זו יש אף כדי לפגוע בתפקודם של מוסדות הבית המשותף, האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף, ובתקינות פעילות הבית המשותף על רכוש המשותף ומתקניו.

16. די באמור כדי לדחות טענת רמון לקיזוז חלקם בהוצאות ההחזקה, למצער בשנת 2020, כנטען בשל הגשת התביעה שכנגד (פרוטוקול הדיון מיום 6.1.2021, עמוד 3 שורות 5-8).

רמון לא הוכיחו תשלום חלקם בהוצאות החזקה בתקופה הרלוונטית

17. אשר לגובה החוב הרובץ לפתחם של רמון בגין אי תשלום חלקם בהוצאות ההחזקה, באתי לכלל מסקנה כי לא עלה בידי רמון להוכיח כי שילמו החוב הנטען. בעוד הנציגות הניחה לפניי תשתית ראייתית הכוללת מסמכים, טבלאות ודרישות חוב סדורים ומלאים, וכפי פירוט נוסף בעל פה של חברות הנציגות המכהנת והנציגות הקודמת (גב' שלומית מזרחי) בדיון שהתקיים לפניי, רמון לא הניחו כל תשתית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/302/2020
מס' תיק: 6/316/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ראייתית לתמוך טענתם בדבר תשלום חלקם בהוצאות ההחזקה בתקופה הרלוונטית.

18. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה ובפסקי דין קודמים שניתנו על ידי בסוגיה זו, מכוחה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין חלה חובה מוחלטת על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו היחסי בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף במלואו, במועד וכסדרו. מועד קיום החובה הוא כפי דרישת נציגות הבית המשותף, האמונה על גביית חלקם של כל בעלי דירות בבית המשותף בהוצאות ההחזקה כפי שנקבעו על ידי האסיפה הכללית, מראש.

19. יתרה מזאת, מכוחה של החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, נדרש כל בעל דירה בבית משותף לוודא כי כנגד כל תשלום הוא מקבל מנציגות הבית המשותף קבלה, בבחינת תימוכין בכתב לביצוע התשלום. קרי, על כל בעל דירה בבית משותף המשלם חלקו בהוצאות החזקה לוודא כי נמסרה בידו קבלה בגין כל תקבול, המשקפת נכונה סכום התשלום ששולם, מועדו ועבור מה שולם - חלקו בהוצאות שוטפות לחודש פלוני או חלקו בהוצאות בגין גביה מיוחדת.

20. העדר קבלה כאמור בידי בעל דירה, וממילא העדר תימוכין בפנקס הקבלות של נציגות הבית המשותף לביצוע התשלום, פועלת לחובתו של בעל הדירה הנדרש הוא להוכיח קיום החובה באמצעות ראיות מטעמו. זאת, בשים לב כי טענת בעל דירה בדבר קיום החובה היא טענה מהותית לגרסתו במשפט בנסיבות בהן עתרה נציגות הבית המשותף בתביעה לחיובו בתשלום חלקו בהוצאות החזקה, כבענייננו.

21. בנסיבות דנן, אין חולק כי רמון אינם משלמים חלקם בהוצאות ההחזקה באופן מלא, במועד וכסדרו.

22. בכתב ההגנה רמון אינם מכחישים החוב בגין אי תשלום חלקם בהוצאות ההחזקה מחודש נובמבר 2018 ועד לחודש ספטמבר 2019, אלא טוענים "לטעות בחישוב" בסך של 25 ש"ח, וכן לתשלום יתרת החוב משנת 2015 בסך של 625 ש"ח. בדיון שהתקיים לפניי הודו רמון כי הם לא שילמו חלקם בהוצאות ההחזקה לכל שנת 2020.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/302/2020
מס' תיק: 6/316/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. משאין בידי רמון אסמכתאות לביצוע תשלום חלקם בהוצאות החזקה בתקופה הרלוונטית, מחודש נובמבר 2018 ועד לחודש דצמבר 2020, דין התביעה להתקבל.

24. אוסיף למעלה מן הצורך, כי רמון צירפו לכתב ההגנה צילום של שש המחאות משנת 2015, כדלקמן: המחאה לפקודת הנציגות בסך של 450 ש"ח מיום 1.2.2015; המחאה לפקודת הנציגות בסך של 350 ש"ח מיום 20.5.2015; המחאה לפקודת הנציגות בסך של 500 ש"ח מיום 11.7.2015; המחאה לפקודת הנציגות בסך של 770 ש"ח מיום 1.9.2015; המחאה לפקודת הנציגות בסך של 450 ש"ח מיום 10.10.2015; והמחאה לפקודת הנציגות בסך של 450 ש"ח מיום 10.12.2015. כנטען בדיון, אין ברשות רמון אסמכתאות נוספות לעניין תשלום חלקם בהוצאות החזקה.

25. לשאלת המפקחת על רישום מקרקעין מדוע בשנת 2015 שילמו רמון סך של 2,950 ש"ח, בעוד חלקם הכולל בהוצאות ההחזקה בשנה זו עומד על סך של 2,100 ש"ח, האם בגין חובות עבר, השיבה הנתבעת 1: "אין דרישה לחוב עבר. אני לא יודעת להשיב" (פרוטוקול דיון מיום 6.1.2021, עמוד 4 שורות 40-41 ועמוד 5 שורות 2-1). בתוך כך, הציגה הנציגות קבלה מפנקס הקבלות, לפיה המחאה מראשית שנת 2015 היא בגין חוב לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2014. לשאלת המפקחת על רישום מקרקעין תגובת רמון לראיה זו, השיבה הנתבעת 1: "זו פעם ראשונה שאני רואה את הקבלה, אני מבקשת לקבל עותק ממנה. אני פעם ראשונה רואה את זה. אני לא קיבלתי את המקור" (שם, עמוד 5 שורות 4-12). דברי הנתבעת 1 בדיון לא היו מהימנים עליי, לרבות משלא היה בהם כדי ליישב תשלום ביתר, לכאורה, בשנת 2015. מנגד, מצאתי דברי חברות נציגות הבית המשותף, בהווה ובעבר, מהימנים, סדורים וקוהרנטיים, כנתמך באסמכתאות שהניחו לפניי.

26. בתוך כך, לא עלה בידי רמון לסתור טענת הנציגות כי קבלות שהונפקו לרמון משקפות סך כל הכספים שהתקבלו מהם בגין חלקם בהוצאות ההחזקה בתקופה הרלוונטית.

27. אשר לטענת רמון כי הם שילמו חלקם בהוצאות ההחזקה אך אין בידם אסמכתאות בשל כשלים בהתנהלות הנציגות, הנני לדחותה. ראשית, משזו נטענה באופן לאקוני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/302/2020
מס' תיק: 6/316/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מבלי שהובאה אסמכתה כלשהי להוכיח כשל ופגם בהתנהלות הנציגות כנטען, ומשאסמכתאות שהניחה לפני הנציגות לימדוני היפוכו של דבר. שנית, משטענה זו בדבר תשלום מלוא החוב נטענה לראשונה בדיון, עת בכתב ההגנה לא נטען כלל כי החוב מושא כתב התביעה שולם, למעט טענה לטעות חשבונית של 25 ש"ח ואי הפחתת תשלום שבוצע בשנת 2015. שלישית, משאין חולק כי קופת הבית המשותף מתנהלת באמצעות חשבון בנק. תשלום חלקם של רמון בהוצאות ההחזקה במהלך שנת 2015 בוצע באמצעות המחאות שהופקדו לחשבון בנק קופת הנציגות. ככל שתשלום החוב בוצע על ידי רמון בדרך אחרת, כנטען בדיון לפניי, היה על רמון לשמור בידם אסמכתה לתשלום זה, ומשלא עשו כן רובץ הדבר לפתחם.

28. מכל מקום, אין בטענה לכשלים בהתנהלות נציגות בית משותף כדי לפטור בעל דירה מחובתו לשלם חלקו בהוצאות החזקה. יפים בהקשר זה דבריו של כבוד נשיא בית המשפט העליון (דאז), מ' שמגר, בפסק הדין שניתן בעניין שלום, לאמור: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונית כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969" (ראו גם: פסק הדין שניתן בעניין וינוגרד, שם). למותר לציין, כי רמון לא פנו בעניין לאסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף ואף לא הגישו תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין בקשר עם כשלים כנטען בהתנהלות הנציגות, בעטיים נבצר מרמון לשלם חלקם בהוצאות ההחזקה. סבורני, כי אי תשלום חלקם של רמון בהוצאות החזקה נעוץ בהתנהלותם האישית-הם, מזה שנים רבות, שלא לשלם חלקם בהוצאות ההחזקה באופן מלא, בכל חודש בחודשו וכסדרו, כפי חובתם על פי דין.

29. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות כי לא עלה בידי רמון להוכיח כי שילמו חלקם בהוצאות ההחזקה מחודש נובמבר 2018 ועד לחודש דצמבר 2020 (כולל). לפיכך, הנני להורות חיוב רמון, ביחד ולחוד, לשלם לנציגות סך של 3,345 ש"ח, חלקם בהוצאות החזקה מחודש נובמבר 2018 ועד לחודש ספטמבר 2019, כמפורט בכתב התביעה ובצירופות לכתב התביעה, וכן סך 3,000 ש"ח, כנטען בדיון שהתקיים לפניי, חלקם בהוצאות החזקה מחודש אוקטובר 2019 ועד לחודש דצמבר 2020.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/302/2020
מס' תיק: 6/316/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דחיית התביעה שכנגד על הסף

30. בתביעה שכנגד עתרו רמון לחיוב הנציגות בתשלום פיצויים בגין נזקים ממוניים שנגרמו לדירתם ונזקים שאינם ממוניים, שמקורם בליקויי איטום וניקוז בגג הבית המשותף המהווה רכוש משותף.

31. תביעה כספית לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לדירה בבית משותף אינה מצויה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, משאינו מוסמך לדון בתביעה זו שעילתה בפקודת הנזיקין. סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שעילתה בפקודת הנזיקין נתונה אך ביחס לתביעה שעניינה הסגת גבול. כך, כפי שמורנו הוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, המסדירה סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בסכסוכים בבתים משותפים. בהתאם לה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך, במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים, במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)). אוסיף, כי בהיות המפקח על רישום מקרקעין טריבונל שיפוטי (בית דין), פורשו סמכויותיו בפסיקה באופן דווקני ונקבע כי אין להרחיב גדרן של אלה.

32. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף, תביעה שעילתה בפקודת הנזיקין.

33. כאמור, תביעה כספית לתשלום פיצויים בגין נזקי רטיבות אינה מצויה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, משאינו מוסמך לדון בתביעה זו שעילתה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/302/2020
מס' תיק: 6/316/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפקודת הנזיקין. לפיכך, אין מתקיים התנאי בדבר 'מהות הסכסוך'. אמנם התנאי בדבר 'זהות הצדדים' מתקיים בנסיבות דנן, משהצדדים לתביעה הם בעלים של דירה בבית משותף ונציגות הבית המשותף. ברם, בכך כאמור אין די.

34. אוסיף גם זאת, מבלי לגרוע מן האמור. בהתאם להוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, קנויה למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה למתן צו עשה המורה, בין היתר, לנציגות בית משותף לתקן ליקוי ברכוש המשותף הגורם לנזק בדירה בבית המשותף. ברם, אין בהוראות התקנון המצוי כדי להקנות למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה שהגיש בעלים של דירה בבית משותף לפסיקת פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו ולדירתו בשל ליקוי ברכוש משותף בבית המשותף (ראו גם: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 733, 730 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019)).

35. בנסיבות דנן, הגישו רמון התביעה שכנגד לבית משפט לתביעות קטנות בכפר סבא ביום 28.10.2019. בהחלטה מיום 17.5.2020 הורה כבוד השופט ר' פלג העברת התביעה לדיון לפניי, מבלי שבאה כל התייחסות לתביעה שכנגד.

36. לפיכך, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שכנגד ובהעדר החלטה בדבר העברת תביעה זו לדיון לפני המפקח על רישום מקרקעין, הנני להורות דחיית התביעה שכנגד על הסף.

סוף דבר

37. דין התביעה להתקבל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/302/2020
מס' תיק: 6/316/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. רמון ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 6,345 ש"ח, חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף מחודש נובמבר 2018 ועד לחודש דצמבר 2020 (כולל). התשלום יבוצע בתוך 14 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

39. דין התביעה שכנגד להידחות על הסף, בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בה.

40. אשר להוצאות המשפט, לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בעניין זה בהלכה הפסוקה ובתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, ובישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן קבלת התביעה והוצאות שנדרשו לנציגות לצורך ניהול התביעה, הנני לחייב רמון, ביחד ולחוד, לשלם לנציגות הוצאות משפט בסך כולל של 1,500 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 14 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ד' אלול תשפ"א, 12 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
פתח תקווה